

# **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**On-line webová aplikace pro digitální transformaci výroby**

**v rámci projektu**

**Digitální transformace společnosti JETCON**

**verze ke dni zahájení řízení**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

OPERAČNÍ PROGRAM  
TECHNOLOGIE A APLIKACE  
PRO KONKURENCESCHOPNOST

## OBSAH

---

|          |                                                                  |          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Úvodní ujednání</b>                                           | <b>2</b> |
| 1.1      | Povaha obchodních podmínek                                       | 2        |
| 1.2      | Povinnost převzít obchodní podmínky do smlouvy                   | 2        |
| <b>2</b> | <b>Obchodní podmínky</b>                                         | <b>3</b> |
| 2.1      | Základní požadavky na návrh smlouvy                              | 3        |
| 2.2      | Povaha závazku vybraného dodavatele                              | 3        |
| 2.3      | Doba a Fáze plnění                                               | 3        |
| 2.4      | Součinnost zadavatele                                            | 4        |
| 2.5      | Cena                                                             | 4        |
| 2.6      | Platební podmínky                                                | 5        |
| 2.7      | Předání, připomínkování a akceptace výstupů                      | 5        |
| 2.8      | Licence a práva k užívání Webové aplikace                        | 6        |
| 2.9      | Data zadavatele, export a ukončení užívání                       | 6        |
| 2.10     | Ochrana důvěrných informací, bezpečnost a ochrana osobních údajů | 6        |
| 2.11     | Dokumentace a školení                                            | 7        |
| 2.12     | Záruka za jakost a odstraňování vad                              | 7        |
| 2.13     | Smluvní pokuty                                                   | 7        |
| 2.14     | Odstoupení od smlouvy                                            | 8        |
| 2.15     | Povinnosti související s dotací a kontrolou                      | 8        |

# 1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

---

## 1.1 POVAHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Společnost **JETCON spol. s r.o.** se sídlem Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČO 64650111 (dále též jako „zadavatel“) vydává pro účely realizace zakázky „**On-line webová aplikace pro digitální transformaci výroby**“ tyto závazné obchodní podmínky, které jsou součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

## 1.2 POVINNOST PŘEVZÍT OBCHODNÍ PODMÍNKY DO SMLOUVY

**Vybraný dodavatel musí obchodní podmínky promítnout do návrhu smlouvy**, který předloží zadavateli před jejím uzavřením.

**Návrh smlouvy nesmí být v rozporu** se zadávací dokumentací a jejími přílohami, ani s výsledkem případného jednání o nabídce.

Smlouva bude uzavřena **písemně podle českého právního řádu**. Kromě jednotlivých obchodních podmínek uvedených v části 2 tohoto dokumentu musí Smlouva obsahovat vymezení smluvních stran, předmět plnění konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně, cenu bez DPH, platební podmínky, dobu plnění a místo plnění, což jsou minimální náležitosti podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP TAK.

## 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY

### 2.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH SMLOUVY

**Vybraný dodavatel musí předložit zadavateli návrh smlouvy**, který bude v souladu se zadávací dokumentací, jejími přílohami, nabídkou vybraného dodavatele a výsledkem případného jednání o nabídce.

**Návrh smlouvy nesmí obsahovat** ustanovení, která by:

- (a) omezovala práva zadavatele vyplývající ze zadávací dokumentace, Technické specifikace, Dopisu nabídky nebo těchto obchodních podmínek;
- (b) přenášela na zadavatele odpovědnost za odborné, technické, licenční, integrační nebo bezpečnostní řešení Webové aplikace;
- (c) omezovala možnost zadavatele užívat data, dokumenty, výstupy, exporty nebo výsledky plnění;
- (d) bez objektivního důvodu vázala zadavatele výhradně na konkrétní proprietární technologii, konkrétního výrobce, konkrétní platformu nebo konkrétní licenční model;
- (e) vylučovala nebo nepřiměřeně omezovala odpovědnost vybraného dodavatele za vady, škodu, ochranu dat, ochranu důvěrných informací nebo ochranu osobních údajů.

**Návrh smlouvy musí zachovat** terminologii zadávací dokumentace. JETCON spol. s r.o. bude ve smlouvě označen jako zadavatel, případně jako objednatel, pokud to bude odpovídat struktuře smlouvy. Vybraný dodavatel bude ve smlouvě označen jako dodavatel nebo zhotovitel.

### 2.2 POVAHA ZÁVAZKU VYBRANÉHO DODAVATELE

Dodavatel odpovídá za řádné, úplné a včasné splnění zakázky jako funkčního celku.

Dodavatel odpovídá zejména za to, že Webová aplikace bude po dokončení splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a bude způsobilá k užívání pro účel, pro který je pořizována.

Dodavatel nemůže omezit svoji odpovědnost odkazem na to, že část plnění je zajišťována prostřednictvím standardního software, software třetích stran, cloudové služby, integračního rozhraní, open-source komponenty nebo poddodavatele.

Technická specifikace počítá s tím, že Webová aplikace má být otevřená, rozšiřitelná a integračně připravené řešení a že nesmí bez objektivního technického důvodu uzamknout zadavatele do konkrétní proprietární technologie, výrobce, platformy nebo licenčního modelu.

### 2.3 DOBA A FÁZE PLNĚNÍ

Smlouva musí rozdělit plnění alespoň do těchto fází s následujícími závaznými lhůtami pro jejich dokončení:

| č. | fáze plnění      | lhůta od ukončení předchozí fáze | předp. datum |
|----|------------------|----------------------------------|--------------|
| 0  | uzavření smlouvy | 0                                | 29.06.2026   |

|    |                                                    |        |            |
|----|----------------------------------------------------|--------|------------|
| 1. | analýza;                                           | 14 dní | 13.07.2026 |
| 2. | UX/UI návrh;                                       | 14 dní | 27.07.2026 |
| 3. | implementace;                                      | 56 dní | 21.09.2026 |
| 4. | interní testování;                                 | 7 dní  | 28.09.2026 |
| 5. | akceptační řízení / uvedení do Produkčního provozu | 28 dní | 26.10.2026 |
| 7. | školení                                            | 21 dní | 16.11.2026 |

V případě prodloužení způsobeného neposkytnutím nezbytné součinnosti zadavatele se dotčené termíny prodlužují o dobu prodloužení zadavatele.

## 2.4 SOUČINNOST ZADAVATELE

Zadavatel poskytne dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné splnění smlouvy, zejména účast klíčových uživatelů na analytických jednáních, připomínky k výstupům, dostupné informace o stávajících systémech, vzory dokumentů, testovací data a kontakty na osoby odpovědné za jednotlivé oblasti.

Součinnost zadavatele nezavazuje dodavatele odpovědnosti za odborné vedení projektu, za návrh technického řešení, za identifikaci potřebných vstupů, za řízení harmonogramu ani za upozornění zadavatele na rizika, neúplné podklady nebo rozpory v podkladech.

Dodavatel musí zadavatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit, pokud neposkytnutí určité součinnosti může mít dopad na cenu, termíny, rozsah plnění nebo kvalitu výsledku.

## 2.5 CENA

Smlouva musí obsahovat celkovou cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Celková cena bez DPH nesmí být vyšší než nabídková cena uvedená dodavatelem v Dopisu nabídky.

Cena musí být sjednána jako úplná a nejvýše přípustná cena za splnění zakázky v rozsahu zadávací dokumentace, Technické specifikace, nabídky dodavatele a smlouvy.

Cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné splnění zakázky, zejména náklady na analýzu, UX/UI návrh, vývoj, konfiguraci, implementaci, testování, akceptaci, dokumentaci, školení, uvedení do provozu, projektové řízení, licence, standardní software, software třetích stran, poddodavatele, dopravu, cestovní náklady, komunikaci se zadavatelem, součinnost při kontrole projektu a odstranění vad v záruční době.

## 2.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu nebo její část po dokončení jednotlivých etap v následujících splátkách:

| platební milník                                           | Max. podíl ceny |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| předání Webové aplikace k akceptaci po interním testování | 40 %            |
| úspěšná akceptace Webové aplikace jako celku              | 50 %            |
| dokončení školení                                         | 10 %            |

Podkladem pro vystavení faktury je schválení příslušné etapy zadavatelem, případně fikce schválení etapy podle těchto obchodních podmínek.

Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne vystavení, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

Dodavatel musí fakturu doručit zadavateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

V případě prodlení zadavatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

## 2.7 PŘEDÁNÍ, PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A AKCEPTACE VÝSTUPŮ

Smlouva musí obsahovat **akceptační proces** pro předání a převzetí dílčích výstupů i Webové aplikace jako celku.

Dodavatel musí před předáním Webové aplikace k akceptaci provést **vlastní interní testování** a předat zadavateli **protokol o interním testování**.

Akceptace Webové aplikace jako celku musí zahrnovat ověření splnění požadavků zadávací dokumentace, Technické specifikace, analytického dokumentu, akceptačních kritérií, akceptačních scénářů a smlouvy. Technická specifikace počítá s akceptačními scénáři, evidencí vad a nedodělků, kategorizací vad, odstraněním vad bránících akceptaci a vyhotovením akceptačního protokolu.

**Pokud zadavatel nevznese připomínky do 10 pracovních dnů** od předání příslušné etapy nebo výstupu, považuje se tato etapa nebo výstup za schválené.

**Dílo je považováno za akceptované**, pokud:

- (a) Webová aplikace splňuje sjednané požadavky;
- (b) Webová aplikace neobsahuje kritické vady bránící provozu;
- (c) byly předány potřebné dokumentace, přístupy a další výstupy požadované zadávací dokumentací, Technickou specifikací nebo smlouvou.

**Drobné vady** nebránící užívání nejsou důvodem k odmítnutí akceptace.

Smlouva musí rozlišovat alespoň tyto **kategorie vad**:

- (d) kritická vada – vada, která brání užívání Webové aplikace nebo její podstatné části, brání provedení akceptačního scénáře, způsobuje ztrátu nebo poškození dat, znemožňuje přístup významné skupině uživatelů nebo představuje závažné bezpečnostní riziko;

- (e) významná vada – vada, která omezuje důležitou funkčnost Webové aplikace, ale nebrání užívání Webové aplikace jako celku a existuje přiměřené dočasné řešení;
- (f) drobná vada – vada, která nemá podstatný dopad na funkčnost, bezpečnost, integritu dat ani běžné užívání Webové aplikace.

Akceptační protokol musí obsahovat alespoň identifikaci předávaného výstupu, datum předání, výsledek akceptace, případný seznam vad a nedodělků a lhůty pro jejich odstranění.

## **2.8 LICENCE A PRÁVA K UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE**

Dodavatel musí zajistit, aby zadavatel získal veškerá práva potřebná k řádnému užívání Webové aplikace v rozsahu odpovídajícím účelu zakázky.

U částí Webové aplikace vytvořených individuálně pro zadavatele musí smlouva obsahovat alespoň nevýhradní, časově neomezené a územně neomezené oprávnění zadavatele k užívání těchto částí pro interní potřeby zadavatele. Součástí oprávnění musí být právo Webovou aplikaci užívat, provozovat, spravovat, zálohovat, obnovovat, integrovat s jinými systémy a dále rozvíjet, a to i prostřednictvím třetích osob.

U standardního software, software třetích stran, open-source komponent, cloudových služeb nebo jiných licencovaných částí řešení musí dodavatel takovou příslušnou část řešení identifikovat a předložit zadavateli licenční podmínky o původců takového softwaru.

## **2.9 DATA ZADAVATELE, EXPORT A UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ**

Veškerá data, dokumenty, fotografie, evidence, metadata, auditní záznamy, exporty, reporty a jiné informace vložené do Webové aplikace, vytvořené prostřednictvím Webové aplikace nebo zpracovávané v souvislosti s jejím provozem jsou daty zadavatele.

Dodavatel nesmí data zadavatele využívat pro vlastní účely, zpřístupnit je třetí osobě ani je zadržet z důvodu sporu se zadavatelem, prodlení s platbou, ukončení smlouvy nebo přechodu zadavatele k jinému dodavateli.

Smlouva musí zadavateli zaručit možnost úplného exportu dat ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně použitelném formátu. Export musí zahrnovat alespoň zakázková data, číselníky, dokumenty, přílohy, fotografie, auditní záznamy v přiměřeném rozsahu, uživatelské role a další data nezbytná pro navazující užívání nebo migraci.

Smlouva musí stanovit, že dodavatel poskytne zadavateli při ukončení smlouvy nebo při migraci k jinému řešení přiměřenou součinnost, zejména při exportu dat, předání dokumentace, vysvětlení datové struktury a předání provozních informací.

## **2.10 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Dodavatel musí zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných, obchodních, technických, ekonomických, provozních, personálních a jiných důvěrných informacích zadavatele, se kterými se seznámí v souvislosti s plněním smlouvy.

Dodavatel musí zajistit odpovídající technická a organizační opatření k ochraně dat zadavatele. Smlouva musí zohlednit zejména požadavky Technické specifikace na řízení přístupových oprávnění, autentizaci uživatelů, ochranu administrátorských účtů, šifrovanou komunikaci, oddělení uživatelských rolí, auditní stopu, ochranu proti běžným webovým zranitelnostem, bezpečné ukládání hesel a správu uživatelských účtů.

Pokud bude Webová aplikace zpracovávat osobní údaje, musí být součástí smlouvy také ujednání o zpracování osobních údajů podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Dodavatel musí zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů zadavatele a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy.

Data zadavatele musí být ukládána a zpracovávána v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru, pokud zadavatel předem písemně neschválí jiné řešení splňující požadavky právních předpisů a smlouvy.

## 2.11 DOKUMENTACE A ŠKOLENÍ

Součástí plnění musí být dokumentace v českém jazyce v rozsahu stanoveném Technickou specifikací a smlouvou. Technická specifikace předpokládá zejména uživatelskou dokumentaci, administrátorskou dokumentaci, technickou dokumentaci, popis datového modelu nebo základních datových entit, popis integračních rozhraní, popis zálohování a obnovy dat, školení klíčových uživatelů a administrátorů a předání akceptačních scénářů a testovacích protokolů.

Dodavatel musí provést školení uživatelů a administrátorů v rozsahu potřebném pro řádné užívání Webové aplikace.

## 2.12 ZÁRUKA ZA JAKOST A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

Dodavatel poskytuje **záruku za jakost** Webové aplikace **v délce 12 měsíců** od akceptace Webové aplikace jako celku.

Po dobu záruky musí dodavatel bezplatně odstraňovat vady Webové aplikace, které mají původ v jeho plnění, zejména vady individuálního vývoje, konfigurace, implementace, integrace, dokumentace, nastavení oprávnění, nastavení workflow, importů, exportů, reportů nebo bezpečnostních opatření.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené prokazatelně neodborným zásahem zadavatele nebo třetí osoby bez souhlasu dodavatele, užíváním Webové aplikace v rozporu s dokumentací nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, pokud takové vady nebyly způsobeny porušením povinností dodavatele.

Smlouva musí stanovit alespoň základní pravidla pro hlášení a odstraňování vad v záruční době s následujícími min. dobami:

| Kategorie vad | Reakční doba      | Lhůta pro odstranění vady nebo zajištění náhradního řešení |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| kritická vada | 4 pracovní hodiny | 1 pracovní den                                             |
| významná vada | 1 pracovní den    | 5 pracovních dnů                                           |
| drobná vada   | 3 pracovní dny    | 30 dnů                                                     |

## 2.13 SMLUVNÍ POKUTY

Smlouva musí obsahovat smluvní pokuty alespoň za:

- (a) za prodlení dodavatele s uvedením Webové aplikace do produktivního provozu je zadavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení;



- (b) za prodlení s odstraněním kritické vady je zadavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
- (c) za porušení povinnosti mlčenlivosti, ochrany dat zadavatele nebo pravidel ochrany osobních údajů je zadavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

## **2.14 Odstoupení od smlouvy**

Zadavatel musí mít právo odstoupit od smlouvy alespoň v případě, že:

- (a) dodavatel je v prodlení s uvedením Webové aplikace do produktivního provozu déle než 30 dnů;
- (b) dodavatel opakovaně nebo podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou;
- (c) dodavatel poruší povinnosti při ochraně dat zadavatele, důvěrných informací nebo osobních údajů;

Odstoupením od smlouvy nesmí být dotčena práva zadavatele k již předaným datům, dokumentům, výstupům a exportům potřebným pro ochranu oprávněných zájmů zadavatele a pro doložení realizace projektu.

## **2.15 Povinnosti související s dotací a kontrolou**

Dodavatel musí být osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel musí poskytnout zadavateli, poskytovateli dotace a dalším oprávněným kontrolním orgánům součinnost potřebnou ke kontrole realizace zakázky a dotačního projektu.

Dodavatel musí uchovávat dokumentaci související s plněním smlouvy po dobu stanovenou právním aktem o poskytnutí dotace, pravidly OP TAK nebo pokyny zadavatele.